

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1157/2541

พนักงานอัยการ จังหวัด ชัยภูมิ
นาย อา นนท์ ดอนน้อยห น้า กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 17, มาตรา 31

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 27 ทวิ, มาตรา 120

ความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 ทวิ ที่บัญญัติให้
ลงโทษปรับ 4 เท่าของราคาของรวมค่าอากรนั้น เป็นบทบัญญัติต่อท้ายและเป็นความ
ผิดต่อเนื่องจากมาตรา 27 ย่อมมีความหมายเช่นเดียวกับที่บัญญัติไว้ในมาตรา 27
ว่า สำหรับความผิดครั้งหนึ่ง ๆ ดังนั้นการปรับจำเลยเรียงตัว คนละ 4 เท่าของราคา
ของซึ่งได้รวมค่าอากรเข้าด้วยกันย่อมเป็น การปรับจำเลยสำหรับความผิดครั้งหนึ่ง
เกินกว่า 4 เท่า ขัดต่อ บทกฎหมายดังกล่าว และในมาตรา 120 ก็บัญญัติไว้เป็น
พิเศษ ว่าเมื่อบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ แตกต่างกับกฎหมายอื่น ให้ยกเอาพระ
ราชบัญญัตินี้ขึ้นบังคับ กรณีจึงไม่อาจนำความ ในมาตรา 31 แห่งประมวลกฎหมาย
อาญามาใช้บังคับได้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งห้าตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.
2507 มาตรา 4, 6, 9, 14, 31, 35พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 11, 48,
73, 74, 74 ทวิ, 74 จัตวา พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 ทวิประ

มวลกกฎหมายอาญา มาตรา 91, 83, 33 ธิบของกลาง และจ่ายสินบนนำจับแก่ผู้นำจับตามกฎหมาย

จำเลยทั้งห้าให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งห้ามีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14, 31 วรรคหนึ่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 11 วรรคหนึ่ง, 48,73 วรรคหนึ่ง พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 ทวิ เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 จำเลยที่ 4 และที่ 5 อายุไม่เกิน 17 ปี ลดมาตราส่วนโทษให้กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 75 แล้ว ฐานทำไม้เป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทลงโทษตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติฯ อันเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุกจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 คนละ 1 ปี จำคุกจำเลยที่ 4 และที่ 5 คนละ 6 เดือน ฐานแปรรูปไม้จำคุกจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 คนละ 4 เดือน จำคุกจำเลยที่ 4 และที่ 5 คนละ 2 เดือน ฐานมีไม้แปรรูปจำคุกจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 คนละ 4 เดือน จำคุกจำเลยที่ 4 และที่ 5 คนละ 2 เดือน ฐานร่วมกันซื้อรับไว้ซึ่งของต้องห้ามอันตนรู้ว่าเป็นของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงอากรให้ปรับจำเลยทั้งห้ารวมกันเป็นเงิน 102,934 บาท รวมจำคุกจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 คนละ 1 ปี 8 เดือน จำคุกจำเลยที่ 4 และที่ 5 คนละ 10 เดือน และปรับจำเลยทั้งห้ารวมกันเป็นเงิน 102,934 บาท จำเลยทั้งห้าให้การรับสารภาพ มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 คนละ 10 เดือน จำคุกจำเลยที่ 4 และที่ 5 คนละ 5 เดือนและปรับจำเลยทั้งห้ารวมกันเป็นเงิน 51,467 บาท ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ธิบของกลางจ่ายเงินสินบนนำจับกึ่งหนึ่งของค่าปรับ

โจทก์อุทธรณ์ปัญหาข้อกฎหมายเฉพาะความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากรว่า ศาลจะต้องปรับจำเลยเรียงตัวคนละ 4 เท่าของราคาของรวมค่าอากร

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาข้อกฎหมายมาสู่ศาลฎีกาประเด็นแรกว่า ความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 ทวิ ที่บัญญัติให้ลงโทษปรับ 4 เท่า ของราคาของรวมค่าอากรนั้น ศาลจะต้องแยกปรับจำเลยรายตัวหรือรวมปรับ เห็นว่า มาตรา 27 ทวิ เป็นบทบัญญัติต่อท้ายและเป็นความผิดต่อเนื่องจากมาตรา 27 ดังนั้น แม้ความในมาตรา 27 ทวิ จะมีได้บัญญัติข้อความเจาะจงลงไปว่าความผิดครั้งหนึ่ง ๆ ด้วยก็ตาม ความหมายในเรื่องโทษก็ย่อมมีความหมายเช่นเดียวกับที่บัญญัติไว้ในมาตรา 27 ว่า สำหรับความผิดครั้งหนึ่ง ๆ นั้นเอง ฉะนั้นถ้าศาลจะปรับจำเลยเรียงตัวคนละ 4 เท่า ราคาของซึ่งได้รวมค่าอากรเข้าด้วยแล้วก็จะเป็นการปรับจำเลยสำหรับความผิดครั้งหนึ่งเกินกว่า 4 เท่าไปขัดต่อบทกฎหมายดังกล่าว และในมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรมีบัญญัติไว้เป็นพิเศษแล้วว่าเมื่อบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้แตกต่างกับกฎหมายอื่น ให้ยกเอาบทพระราชบัญญัตินี้ขึ้นบังคับกรณีนี้ จึงไม่อาจนำความในมาตรา 31 แห่งประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับได้ ซึ่งสอดคล้องกับบทบัญญัติในมาตรา 17 แห่งประมวลกฎหมายอาญาที่โจทก์อ้างมา ส่วนที่โจทก์ฎีกาเป็นประเด็นที่สองว่า ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ปรับจำเลยต่ำกว่าบทกฎหมายตามพระราชบัญญัติศุลกากร มาตรา 27 ทวิ เพราะจำนวน 4 เท่าของราคาของรวมค่าอากรนั้นคือ 4 เท่าของ (13,910+11,823.50บาท) เท่ากับ 4 เท่าของ 35,723.50 บาท (ที่ถูก 25,733.50 บาท) ต้องเป็นเงินค่าปรับ 142,934.00 บาท มิใช่ 102,934 บาทดังที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยนั้นเห็นว่าปัญหานี้เป็นปัญหาข้อเท็จจริงซึ่งโจทก์

มิได้ยกขึ้นว่ากล่าวมาในชั้นอุทธรณ์ แต่เพียงยกขึ้นอ้างในชั้นฎีกา เป็นการเถียงข้อเท็จจริงเพื่อนำไปสู่ข้อกฎหมายศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้ คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 ขอบแล้วฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สมศักดิ์ วงศ์ยืน-สุชาติ ถาวรวงษ์-ระพีณ บุญสิทธิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>